



ที่ รจท 169/2565

11 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอให้ดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Phairada

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Phairada

เนื่องด้วยมีสมาชิกจุฬาภรณ์ ขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Phairada มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถช่วยลดอาการปวดตา คันตา ตาแดง ปวดตา น้ำตาไหล แพ้แสง มองเห็นไม่ชัดตอนกลางคืน ตาพร่ามัว ภาพซ้อน เบลอ เป็นต้อต่างๆ แสบตาตอนเล่นมือถือ แผลม วุ้นตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้

1. พิจารณายกเลิกเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Phairada เลขสารบบอาหาร 70-1-27160-5-0125 ชื่อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร (ตรา ไพธาดา) ตามข้อ 9 ข้อย่อย 9.7 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562
2. พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามหมวด 5 มาตรา 42 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาระงับการโฆษณา อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 และตามบทกำหนดโทษ ในหมวด 8 มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.พญ.วชิชา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1





สิ่งนี้

<https://www.facebook.com/Phairada%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-108797641772352/>

